

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 35/2536

นาย ทิน ภัคดีบุ รี

โจทก์

นาย ฉาย ปรามาศ กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 172

ป.วิ.อ. มาตรา 172, มาตรา 226

ความผิดฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 172 นั้น ในชั้นพิจารณาคดีของศาล โจทก์มีหน้าที่ต้องนำพยานหลักฐานมาสืบเพื่อพิสูจน์เพื่อให้ความแน่ชัดว่ามีการกระทำความผิดจริง และจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดตามฟ้องของโจทก์ แต่โจทก์ไม่ได้นำพยานหลักฐานที่แสดงว่าจำเลยที่ 2 และที่ 5 ได้ไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนคนใดที่สถานีตำรวจแห่งใด ด้วยข้อความว่าอย่างไรมาแสดงต่อศาลจึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยกระทำความผิดดังกล่าว คำเบิกความของโจทก์ในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง มิใช่เป็นคำเบิกความในชั้นพิจารณา และพยานเอกสารก็ส่งไว้ในชั้นไต่สวน มูลฟ้องโจทก์หาได้อ้างส่งศาลในชั้นพิจารณาไม่ จึงไม่ชอบ ที่จะรับฟังพยานหลักฐานดังกล่าวในชั้นพิจารณา

คดีทั้งสองสำนวนนี้ ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกันกับคดีอื่นอีกสามสำนวนซึ่งถึงที่สุดโดยคู่ความมิได้อุทธรณ์คงขึ้นมาสู่การพิจารณาของศาลฎีกาเฉพาะ

คดีสองสำนวนนี้ ซึ่งศาลชั้นต้นให้เรียกจำเลยในสำนวนดังกล่าวว่าจำเลยที่ 2 และที่ 5 ตามลำดับ

โจทก์ทั้งสองสำนวนฟ้องว่า จำเลยที่ 2 และที่ 5 กับพวกแจ้งความอันเป็นเท็จ ต่อร้อยตำรวจตรีศักดิ์ดา พุทธสินธุ์รองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรีว่ามีอำนาจสืบสวนคดีอาญาที่คนร้ายฆ่านางพิน ปรามาศ โดยจำเลยที่ 2 แจ้งความเท็จว่า เห็นโจทก์วิ่งออกจากที่เกิดเหตุไปทางทิศตะวันตกข้ามคลองที่เกิดเหตุ นั่งลงล้างมือในคลอง แล้วหันมาหาผู้กล่าวหา จำเลยที่ 5 แจ้งความเท็จว่า ได้ยินเสียงผู้ตายโต้เถียงกับโจทก์เรื่องตัดไม้สังแก ผู้ตายพูดจาทำนองทำพินเห็นโจทก์กระโดดข้ามแนวไม้จากทิศตะวันตก มีขวานติดมือด้วยและพินผู้ตายด้านหลังพอดีผู้ตายหันไปดูและโจทก์เรียกผู้ต้องหาที่ 3 ให้ออกมาพินผู้ตายอีกความจริงโจทก์ไม่เกี่ยวข้องกับการฆ่าผู้ตาย จำเลยที่ 2 และที่ 5 แกล้งใส่ความโจทก์เพื่อให้ได้รับโทษอาญา ทำให้โจทก์เสียหาย จำเลยที่ 2 และที่ 5 กับพวกเบิกความเท็จในคดีอาญา หมายเลขดำที่ 255/2530 ของศาลชั้นต้นระหว่างพนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดบางแพ โจทก์นายทิน ภักดีบุรีจำเลย ในข้อสำคัญ โดยจำเลยที่ 2 เบิกความเท็จว่า เห็นโจทก์วิ่งออกจากที่เกิดเหตุไปทางทิศตะวันตก ข้ามคลองที่เกิดเหตุ นั่งลงล้างมือในคลองแล้วหันมาหาผู้กล่าวหา จำเลยที่ 5 เบิกความเท็จว่า ได้ยินเสียงผู้ตายโต้เถียงกับโจทก์เรื่องตัดไม้สังแก ผู้ตายพูดจาทำนองทำให้พิน เห็นโจทก์กระโดดข้ามแนวไม้จากทิศตะวันตก มีขวานติดมือมาด้วยและเข้าพินผู้ตายทางด้านหลัง พอดีผู้ตายหันไปดูโจทก์เรียกผู้ต้องหาที่ 3 ให้ออกมาพินผู้ตาย ความจริงโจทก์ไม่เกี่ยวข้องกับการฆ่าผู้ตายขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 172, 177, 91

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 2 และที่ 5 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 172 ให้จำคุกคนละ 2 เดือน ข้อหาอื่นให้ยก โจทก์อุทธรณ์ขอให้ลงโทษจำเลยที่ 2 และที่ 5 ให้หนักขึ้นจำเลยที่ 2 และที่ 5 อุทธรณ์ ขอให้ยกฟ้อง ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 และที่ 5 ในฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 172 เสียด้วย นอกจาก ที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาวินิจฉัยในชั้นนี้ตามฎีกาของโจทก์ว่าจำเลยที่ 2 และที่ 5 มีความผิดฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 172 หรือไม่เห็นว่าสำหรับข้อหาความผิดฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานสอบสวนนั้น ในชั้นพิจารณาคดีของศาลโจทก์มีหน้าที่ต้องนำพยานหลักฐานมาสืบเพื่อพิสูจน์เพื่อให้ได้ความแน่ชัดว่ามีการกระทำความผิดจริง และจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดตามฟ้องของโจทก์ แต่โจทก์ไม่ได้นำพยานหลักฐานที่แสดงว่า จำเลยที่ 2 และที่ 5 ได้ไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนคนใดที่สถานีตำรวจแห่งใด ด้วยข้อความว่าอย่างไรมาแสดงต่อศาลคงมีแต่โจทก์อ้างตนเองเป็นพยานมาเบิกความลอย ๆ เพียงว่าเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2528 มีคนร้ายฆ่านางพิณ ปรามาศถึงแก่ความตาย จำเลยที่ 2 ไปแจ้งต่อร้อยตำรวจตรี ศักดาพนักงานสอบสวนคดีอาญาที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอปากพะนังว่าเห็นโจทก์วิ่งออกจากที่เกิดเหตุที่มีการฆ่านางพิณไปทางทิศตะวันตกข้ามคลองจากนั้นนั่งลงล้างมีดพริ้วและมือซึ่งเป็นความเท็จความจริงโจทก์ไม่ได้ฆ่านางพิณ ชั้นสอบสวนจำเลยได้ไปให้การต่อเจ้าพนักงานตำรวจโดยจำเลยที่ 2 ให้การว่า วันที่ 15 มกราคม 2528 อันเป็นวันเกิดเหตุเห็นโจทก์วิ่ง ข้ามคลองไปทางด้านทิศตะวันตก แล้วนั่งลงล้างมีดพริ้วอยู่ริมฝั่งคลอง ซึ่งเป็นความเท็จ ความจริงโจทก์ไม่ได้ฆ่านางพิณ ส่วนจำเลยที่ 5 ให้การว่า ในวันเกิดเหตุตอนเช้านางพิณได้มาชวนจำเลยที่ 5 ไปตัดไม้ที่ข้างบ้านนายเลียบ แต่จำเลยที่ 5 ไม่ได้ตามไปในทันทีคงรออยู่สักครู่หนึ่งจึงตามไป ได้ยินเสียง

โจทก์โต้เถียงกับนางพินเรื่องไม้สังแก แล้วโจทก์เกิดโทสะใช้ขวานฟันนางพินซึ่งเป็นความเท็จ ความจริงโจทก์ไม่ได้ฆ่านางพิน โจทก์ได้เห็นคำให้การของจำเลยดังกล่าว ที่ให้การต่อเจ้าพนักงานตำรวจหลังจาก ที่ศาลตัดสินแล้ว และนายพงศ์ศักดิ์ได้นำคำเบิกความของจำเลยดังกล่าวมาให้โจทก์ โจทก์จึงได้นำมาฟ้องคดีนี้ คำให้การชั้น การสอบสวนของจำเลยดังกล่าวตรงกับที่ระบุในคำฟ้อง พยานหลักฐานเท่าที่โจทก์นำสืบ ในชั้นพิจารณาคดีของศาลจึงรับฟังไม่ได้แน่ชัดว่า จำเลยที่ 2 และที่ 5 ได้แจ้ง ข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาต่อพนักงานสอบสวนดังที่โจทก์ฟ้อง ที่โจทก์ฎีกาว่า โจทก์ได้อ้างคำให้การในชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 2 และที่ 5 ต่อศาลแล้ว โดยศาลได้หมาย จ.1 ดังเห็นได้จากคำเบิกความของโจทก์ที่เบิกความต่อศาล เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2531 แผ่นที่ 3 บรรทัดที่ 22 ซึ่งโจทก์ได้กล่าวถึงคำให้การชั้นสอบสวนและยื่นต่อศาล ศาลได้รับไว้เป็นพยานหลักฐานแล้ว จำเลยก็ได้ตรวจสอบแล้วเช่นกัน จำเลยจึงมีโอกาสด่อสู้คดีตามที่โจทก์กล่าวอ้างได้เต็มที่การที่จำเลยไม่ถามค้านถึงเอกสารดังกล่าวไม่ใช่ความผิดของโจทก์นั้น เห็นว่าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 172 การพิจารณาและสืบพยานในศาลให้ทำโดยเปิดเผยต่อหน้าจำเลย เว้นแต่บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น เช่นกรณีที่บัญญัติไว้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 172 ทวิ ดังนั้นเมื่อคำเบิกความของโจทก์ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2531 เป็นคำเบิกความในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง มิใช่เป็นคำเบิกความในชั้นพิจารณา และพยานเอกสารหมาย จ.1 ก็ส่งไว้ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องโจทก์หาได้อ้างส่งศาลในชั้นพิจารณาไม่ ที่ศาลอุทธรณ์ไม่รับฟังพยานหลักฐานดังกล่าวชอบแล้ว สรุปแล้วพยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบในชั้นพิจารณายังรับฟังไม่ได้แน่ชัดว่า จำเลยที่ 2 และที่ 5 กระทำผิดฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 172 ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายกฟ้องโจทก์ชอบแล้ว"

(มานิตย จิตต์จันทร์กลับ-ยงยุทธ ธารีสาร-พรชัย สมรรถเวช)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
-------------------	----------------

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------